

Договор – оферта

Настоящий Договор-оферта (далее – Договор) является официальным предложением (публичной офертой) индивидуального предпринимателя Гладкой Анны Владимировны, ИНН 583520891025, (далее – Исполнитель, Администратор), заключить договор на изложенных ниже условиях любому физическому лицу (далее — Заказчик, Пользователь).

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, становится Заказчиком. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносителен заключению договора на условиях, изложенных в оферте.

В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст Договора и, если Вы не согласны с каким-либо условием, Исполнитель предлагает Вам отказаться от заключения Договора и каких-либо действий, направленных на получение Услуг.

Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты является осуществление Заказчиком (Пользователем) оплаты предложенных Исполнителем (Администратором) Услуг.

1. Термины и определения

Термины, используемые в рамках настоящего Договора-оферты (далее — «Договор»), имеют определения согласно настоящему разделу, а при отсутствии соответствующего термина с определением в настоящем разделе — согласно законодательству Российской Федерации, при отсутствии — толкованию в словарях.

1.1. Исполнитель, Администратор — **ИП Гладкая Анна Владимировна, ИНН 583520891025.**

1.2. Заказчик, Пользователь — физическое лицо, обладающее полной дееспособностью в соответствии с действующим законодательством, использующее Сервис на условиях Договора.

1.3. Сервис Исполнителя (Сервис) — размещенный на

@Dr_Gladkaya - мессенджер телеграм

<https://drive.google.com/file/d/1SO46TnDJnHtTKSfkO8WV6BxZhlHcL1X4/view>

комплекс, предоставляющий возможность Пользователю заключать Сделки в электронной форме через размещенный на Сайте интерфейс и осуществлять оплату по Сделкам, использовать иной функционал, предоставляемый в рамках Сервиса.

1.4. Предоставление материалов — предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии права использования Сервиса, для целей предоставления Пользователю возможности просмотра и/или прослушивание Материалов для личных целей без возможности распространения, доведения до всеобщего сведения и без права иного использования, не соответствующего настоящему Договору;

1.5. Стороны — Заказчик и Исполнитель при их совместном упоминании, а Сторона — любое из них при упоминании по отдельности.

1.6. Сайт — сайты Исполнителя, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <https://drive.google.com/file/d/1SO46TnDJnHtTKSfkO8WV6BxZhlHcL1X4/view> и его поддомены, на котором доступно приобретение доступа к Сервису и Услугам.

1.7. Сделка — договор, заключенный между Исполнителем и Пользователем с использованием Сервиса и Сайта на условиях, изложенных в Договоре.

1.8. Материалы — аудиовизуальные произведения, текстовые произведения, обучающие материалы к Услуге, в том числе дополнительные (Бонусные) материалы, опубликованные Исполнителем на Сервисе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.9. Услуги – информационно-консультационные услуги по запросам Заказчика, в том числе:

- консультации по вопросу медицинской и научной деятельности;
- групповое и индивидуальное информационное сопровождение;
- анализ представленных Заказчиком (Пользователем) результатов диагностических и лабораторных обследований с помощью открытых источников данных, включающие в себя источники сети «Интернет», научные публикации и литературу;
- предоставление информации по лекарственным средствам и препаратам, на основании открытых информационных источников данных;
- предоставление видео-презентаций обучающих, развивающих;
- разработка познавательных программ;
- разработка практических тренингов, интенсивов;
- предоставление доступа к информационным курсам и марафонам;
- создание информационных гайдов;
- информационное сопровождение с комментариями и разъяснениями Исполнителя и/или привлеченного им лица.
- наставничество;

Исполнитель может составить расписание проведения индивидуальных/групповых уроков. В таком случае, информация о расписании доводится Исполнителем до Пользователя посредством контактных данных, указанных Пользователем при регистрации на Услугу.

1.10. Тариф – стоимость и наполнение Услуги, которые определяются на сайте <https://drive.google.com/file/d/1SO46TnDJnHtTKSfkO8WV6BxZhlHcL1X4/view> и его поддоменах.

1.11. Онлайн сопровождение – оказание услуг, дистанционно с использованием телефонной, видеоконференцсвязи по предоставлению дополнительных разъяснений, консультаций, дополнительной информации по ранее предоставленным услугам.

1.12. ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации (части I, II, III, IV).

2. Предмет Договора. Общие положения

2.1. На условиях Договора Исполнитель оказывает информационно-консультационные услуги по запросу Заказчика, в согласованное время посредством использования удобного сервиса связи для Заказчика, в том числе мессенджеров.

2.2. На условиях Договора Исполнитель предоставляет Пользователю неисключительную лицензию на Материалы, разработанные Исполнителем, на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2.3. Право на просмотр и/или прослушивание Материалов и получение услуг доступны только для Заказчика, совершившего оплату, соответствующего Тарифа.

2.4. Исполнитель оказывает Услуги лично, либо дистанционно с использованием согласованного сторонами сервиса, либо в режиме офлайн-сопровождения.

3. Условия использования Сервиса и оказания Услуг

3.1. Заключение Договора означает, что Заказчик ознакомился с Услугами, Тарифами, условиями использования Сервиса, с которого ему предоставляется доступ к материалам и услугам, признает безусловную пригодность Сервиса для получения материалов и услуг.

3.2. Соглашаясь с условиями Договора, Заказчик подтверждает, что предоставление материалов и оказание Исполнителем услуг по Договору дистанционно с использованием Сервиса полностью соответствует возможности Пользователя на получение услуг и материалов таким способом.

3.3. Заказчик, подтверждая свое согласие с условиями Договора, с условиями Услуги, соглашается на обработку персональных данных Исполнителем, с политикой конфиденциальности Исполнителя (далее — Политика) и пользовательским соглашением.

3.4. Заказчик считается принявшим условия Договора (оферты) и Политики в полном объеме и заключившим Договор без исключений и изъятий при оплате им Материалов и услуг.

Совершая вышеуказанное действие, Заказчик подтверждает, что обладает необходимой в соответствии с действующим законодательством дееспособностью для использования Сервиса и понимает значение производимых действий.

При несогласии Пользователя с каким-либо положением Договора или Политики Заказчик не вправе использовать Сервис.

3.5. Совершая действия, указанные в п. 3.4 Договора (являющиеся акцептом согласно п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации), Заказчик заключает Сделку. Сделка заключается на неопределенный срок. Каждая из Сторон вправе в любой момент в одностороннем порядке расторгнуть Договор, уведомив об этом вторую сторону одним из следующих способов:

- для направления уведомления в адрес Исполнителя — по адресу, указанному в реквизитах Исполнителя;
- для направления уведомления в адрес Заказчика — по электронной почте, указанной при записи на Услуги.

Расторжение договора влечет прекращение права на просмотр и/или прослушивание Материалов Исполнителя, и прекращение доступа к оказываемым услугам.

3.6. Сервис является динамической системой, компоненты которой могут в любой момент быть изменены или дополнены Исполнителем в одностороннем порядке без согласования с Пользователем. Заказчик самостоятельно отслеживает такие изменения на Сервисе.

3.7. Исполнитель также вправе заменить Сервис, уведомив об этом Пользователя посредством контактных данных (номер телефона, адреса электронной почты), указанных при регистрации на услуги.

3.8. Исполнитель вправе вносить изменения (дополнения) в настоящий Договор и Политику в одностороннем порядке путем размещения новой редакции соответствующего документа на Сайте не менее, чем за один день до их введения в действие. Новая редакция Договора или Политики вступает в силу со следующего рабочего дня после ее размещения на Сайте. При внесении Исполнителем в одностороннем порядке изменений (дополнений) в Договор или Политику, с которыми Заказчик не согласен, Заказчик обязан прекратить использование Сервиса, получение материалов и услуг.

3.9. Продолжение использования Сервиса Пользователем после внесения изменений (дополнений) в Договор или Политику означает принятие и согласие Пользователя с такими изменениями (дополнениями).

3.10. Услуги считаются оказанными Исполнителем ом надлежащим образом, в полном объеме и принятыми Пользователем, если в течение 3 (трех) дней с момента оказания услуги (завершения освоения материала), Исполнитель ом не получены от Пользователя мотивированных письменных возражений относительно качества и объема оказанных услуг.

3.11. Никакие претензии Пользователя относительно качества и объема оказанных Услуг не принимаются, если Заказчик не направил мотивированных письменных возражений относительно качества и объема оказанных услуг в соответствии с п.3.10. настоящей оферты.

4. Условия и порядок оказания услуг и предоставления материалов

4.1. Исполнитель публикует Материалы и размещает сведения о доступе к услугам, которые будут доступны после оформления Сделки. Сопровождающие Материалы и сведения об Услуге, фотографии являются простыми

иллюстрациями, текстовыми файлами. Сопровождающие Материалы и услуги описания/характеристики не претендуют на исчерпывающую информативность и могут содержать опечатки.

4.2. В случае отсутствия возможности предоставить Материалы или оказать Услуги Заказчику, Исполнитель вправе исключить указанные Материалы и услуги и аннулировать Сделку, уведомив об этом Заказчика путем направления соответствующего сообщения по адресу электронной почты, указанному Заказчиком.

4.3. В случае аннулирования полностью, либо частично оплаченных Материалов и непредоставления Услуг их стоимость возвращается Заказчику на счет, с которого была произведена оплата или способом, которым оплата была произведена.

4.4. Для оформления Сделки через Сайт, Заказчик выбирает необходимый ему Тариф, Материалы и Услугу, затем нажимает кнопку «Купить», выбирает способ оплаты Услуг и нажимает на кнопку «Оплатить», после чего Сделка считается заключенной.

4.5. Для оформления Сделки через иной способ оплаты Услуг, то Сделка считается заключенной после оплаты Услуг.

4.6. Доступ к Услуге и Материалам Исполнителя и сведения о предоставлении им Услуг открывается Пользователю после оплаты. Дата передачи предоставления Услуги и предоставления Материалов может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке в случае наличия объективных, по мнению Исполнителя, причин или форс-мажорных обстоятельств.

4.7. Заказчик несет полную ответственность за предоставление неверных сведений, повлекшее за собой невозможность надлежащего исполнения, Исполнителем своих обязательств.

4.8. Все материалы и Услуги носят для Пользователя информационно-консультационный характер. При оказании Услуг Исполнитель не вправе ставить и/или корректировать диагнозы, а также назначать и/или корректировать лечение, прописанное врачом, либо иным лицом.

4.9. Заказчик имеет право до или во время оказания Услуг задавать Исполнителю уточняющие вопросы по Услугам. Обратная связь по материалам и Услугам предоставляется Исполнителем в течение 3-х рабочих дней по e-mail: dr.gladkayaanya@mail.ru.

4.10. Заказчик обязан:

- обеспечить технические возможности для получения Услуги и материалов, оказываемых дистанционно (доступ в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», приемлемую скорость передачи данных и др.);
- предоставить Исполнителю актуальную и достоверную информацию, необходимую для получения Услуги и материалов, а также для оперативной связи, а именно: фамилия и имя, адрес действующей электронной почты, контактный телефон;
- соблюдать правила поведения на обучающих мероприятиях и проявлять уважение к их участникам;
- не распространять (не публиковать, не размещать на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не копировать, не передавать, не перепродавать третьим лицам) в коммерческих или некоммерческих целях предоставляемую Исполнителем, в рамках настоящего Договора, информацию и материалы, не создавать на ее основе информационные продукты с целью извлечения коммерческой прибыли, а также не использовать эти материалы и информацию каким-либо иным образом, кроме как для личного пользования;
- не использовать получаемую от Исполнителя информацию и материалы, включая (без ограничения) в целях создания подобного и/или конкурентного продукта или сервиса, или с целью получения коммерческой или финансовой выгоды, а равно не организовывать или проводить собственные обучающие продукты на базе Услуг Исполнителя;
- не передавать третьим лицам и обеспечивать конфиденциальность паролей доступа к личному кабинету в закрытом разделе Сервиса, ключей доступа к Услуге и материалам по договору, а также обеспечить конфиденциальность ссылок на просмотр записей, полученных от Исполнителя по настоящему договору;
- не изменять каким бы то ни было способом программную часть Сервиса, с которого осуществляется оказание услуг и предоставление материалов, не совершать какие-либо действия, направленные на изменение функционирования и работоспособности сайта;
- не размещать на Сайте и Сервисе персональные данные третьих лиц без их согласия, в том числе адреса, контактные телефоны, паспортные данные, адреса электронной почты;

4.11. Исполнитель имеет право:

- в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае существенного нарушения Заказчиком его условий. При этом денежные средства, оплаченные Заказчиком, возврату не подлежат и являются штрафной неустойкой за действия Заказчика.

Под существенным нарушением условий настоящего Договора понимается любое нарушение авторских прав, регламентированных действующим законодательством Российской Федерации. По усмотрению Исполнителя, в зависимости от характера нарушения существенным может быть признано любое нарушение Заказчиком правил, установленных п. 4.8 настоящего Договора, совершенное однократно и/или более двух раз;

- привлекать для оказания услуг в соответствии с настоящим Договором третьих лиц;
- совершать иные действия в соответствии с настоящим Договором.

4.12. Исполнитель обязан:

- предоставить услугу, оплаченную Заказчиком, в полном объеме на условиях настоящей Оферты.
- после поступления от Пользователя оплаты, в течение 72 часов с момента получения такой оплаты предоставить Заказчику подтверждение об оплате, выбранного им Тарифа/Услуг;

- не разглашать информацию о персональных данных Заказчика без его согласия и осуществлять их обработку исключительно с целью исполнения настоящего Договора в соответствии с Политикой конфиденциальности, утвержденной Исполнителем;
- по мере возможности информировать (предупреждать) Заказчика о дополнительных условиях и предстоящих изменениях в порядке оказания Услуг (расписании, переносе занятий и т. д.) и предоставлении материалов путем размещения соответствующей информации на Сайте и Сервисе и/или письмом на адрес электронной почты Заказчика, указанный при оплате услуг и материалов.

5. Порядок оплаты материалов и услуг

- 5.1. Стоимость предоставления Услуг указывается на Сайте в рублях Российской Федерации.
- 5.2. Цена материалов и Услуг может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке. При этом цена на оплаченные ранее Услуги изменению не подлежит.
- 5.3. Заказчик оплачивает Услуги путем безналичного перечисления денежных средств на счет Исполнителя путем внесения платежа в размере 100 % от стоимости услуг, на расчетный счет Исполнителя до оказания услуги.
- 5.4. Услуга считается оплаченной в момент зачисления денежных средств на счет Исполнителя.
- 5.5. Заказчик согласен получать документ, подтверждающий оплату Услуг Исполнителя, в момент расчета за Услуги, по номеру телефона в мессенджере, указанном при регистрации на Услугу, либо по указанной при регистрации электронной почте.

6. Особенности оплаты услуг с помощью банковских карт

- 6.1. В соответствии с Положением Центрального банка Российской Федерации «Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт» от 24.12.2004 № 266-П операции по банковским картам совершаются держателем карты, либо уполномоченным им лицом.
- 6.2. Во избежание случаев различного рода неправомерного использования банковских карт при оплате, все оплаты проверяются Исполнителем. В целях проверки личности владельца карты и его прав на использование карты Исполнитель вправе потребовать от Заказчика, оплатившего Услуги Исполнителя, предъявления документа, удостоверяющего личность.
- 6.4. Исполнитель вправе предоставлять скидки на Услуги. Виды скидок, бонусов, порядок и условия их начисления определяются Исполнителем и могут указываться на Сайте.

7. Порядок возврата оплаты

- 7.1. Все заявления о возврате денежных средств (при оплате Услуг) принимаются только в письменном виде по установленной форме. При этом заявления о возврате денежных средств за услуги, срок оказания которых не наступил, должны быть поданы не позднее, чем за 3 дня до предоставления Услуги и ознакомительных с материалами (если определена дата предоставления Услуги и материалов).

Если Услуга и материалы предоставляются сразу после оплаты, то заявления о возврате денежных средств за услуги, направляется Исполнителем у до момента начала получения Услуги и материалов (использования Сервисом) и прекращения доступа к Сервису. Форму необходимо запросить у Исполнителя.

- 7.2. Для отправки такого заявления Заказчику необходимо распечатать его, собственноручно заполнить, поставить свою личную подпись, отсканировать и отправить документ (в формате PDF или JPEG) на электронную почту Исполнителя.

- 7.3. Обязательные пункты заявления на возврат денежных средств:

- наименование адресата и данные заявителя;
- сумма оплаты услуг и/или материалов,
- причины, побудившие вернуть деньги;
- реквизиты для перевода денежных средств;
- приложения,
- дата, подпись, расшифровка подписи.

- 7.4. К заявлению о возврате денежных средств должны быть приложены копия документа, удостоверяющего личность заявителя, скрин-копию платежного документа, свидетельствующего об оплате (в формате PDF или JPEG).

- 7.5. В случае получения заявления о возврате оплаченных сумм за услуги, предъявленное Заказчиком позже срока, установленного п. 7.1 настоящего Договора, или заявления о возврате оплаченных сумм за Услуги, Исполнитель рассматривает его с учетом следующих правил:

- 7.5.1. При наличии претензий к объему и качеству, предоставляемых услуг, Исполнитель рассматривает заявление о возврате в порядке рекламаций при наличии письменных доказательств того, что соответствующая услуга, входящая в приобретенный Тариф Услуги, не была оказана или была оказана ненадлежащим образом, или материалы не предоставлены по вине Исполнителя а.

В случае установления факта неоказания услуг (оказания услуг ненадлежащего качества) или не предоставления материалов, Исполнитель осуществляет возврат денежных средств за вычетом фактически понесенных им расходов;

- 7.5.2. Если заявление о возврате не обусловлено какими-либо виновными действиями со стороны Исполнителя, оно не подлежит удовлетворению, так как такой отказ в удовлетворении обусловлен необходимостью возмещения затрат на оказание услуги и/или приобретение материалов / прав на материалы (выплаты определенных денежных сумм третьим лицам, участвующим в организации и проведении обучающей программы, или имеющих исключительное право на материалы).

7.5.3. Если заявление о возврате обусловлено желанием Заказчика прервать оказание Услуги, а виновные действия со стороны Исполнителя отсутствуют, то возврат денежных средств осуществляется за вычетом затрат за фактически оказанные услуги и/или приобретенные материалы/прав на материалы (выплаты определенных денежных сумм третьим лицам, участвующим в организации и оказании Услуг).

7.6. Возврат денежных средств за услугу, которая оказана Исполнителем и принята Пользователем, в соответствии с п. 3.10. настоящего Договора, возврату не подлежит.

7.7. Возврат денежных средств за услугу, приобретенную с помощью кредитного продукта (рассрочка, кредит и иные, относящиеся к данной категории), осуществляется за вычетом процентов, уплаченных банку Исполнителем, по сумме выплаченного основного долга на момент получения заявления о возврате денежных средств. То есть возврат осуществляется за вычетом процентов за предоставление/пользование кредитным продуктом. Проценты за предоставление/пользование кредитным продуктом оплачиваются Заказчиком самостоятельно.

7.8. Решение о возврате или об отказе в возврате денежных средств принимается Исполнителем в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего заявления Пользователя.

7.9. Денежные средства возвращаются на счет Заказчика, с которого производилась оплата обучения, в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней после принятия решения о возврате.

8. Ответственность Сторон

8.1. Стороны за нарушение условий данного Договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Никакая Услуга и материалы к Услуге, предоставляемые Исполнителем в рамках оказания Услуг по настоящему Договору, не могут рассматриваться как гарантия достижения Заказчиком определенного результата, так как это полностью зависит от действий самого Заказчика, его личностных качеств, качества и скорости освоения/внедрения получаемых от Исполнителя знаний.

8.3. Принятие решений на основе всей предоставленной Исполнителем информации находится в исключительной компетенции Заказчика. Заказчик принимает на себя полную ответственность и риски, связанные с использованием и применением информации при получении Услуги и материалов к Услуге, предоставленных Исполнителем в рамках исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

Перед применением информации медицинского характера Заказчику рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

8.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязанностей по настоящему Договору, если это неисполнение произошло вследствие наступления, действия и последствий форс-мажорных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и к которым Стороны относят: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почв, эпидемии и другие явления природы, а также войну или военные действия, выключение электроэнергии, перебои в работе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», эпидемии, пандемии, карантин и другие обстоятельства, возникшие не по воле Сторон, и которые препятствуют выполнению условий данного Договора.

8.5. Одна Сторона должна уведомить другую Сторону про действие форс-мажорных обстоятельств не позднее, чем через один день со дня их возникновения или со дня, когда возникла возможность осуществить такое уведомление, путем уведомления посредством электронной или телефонной связи.

8.6. После прекращения (устранения) форс-мажорных обстоятельств Исполнитель может предоставить Заказчику доступ к Услуге и материалам в сети Интернет или перенести проведение тренинга или предоставление материалов на другую дату. В этом обязательство Исполнителя будет считаться исполненным надлежащим образом.

9. Ответственность за нарушение интеллектуальных прав

9.1. Сайт и Сервис, с которых осуществляется продажа услуг и предоставление материалов Исполнителем или непосредственное оказание таких Услуг, содержит результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие Исполнителю, его аффилированным лицам и другим лицам.

9.2. Используя Услуги и материалы Исполнителя, Заказчик признает и соглашается с тем, что все содержимое, структура его содержимого защищены авторским правом, правом на товарный знак и другими правами на результаты интеллектуальной деятельности, что указанные права являются действительными и охраняются во всех формах, на всех носителях и в отношении всех технологий как существующих в настоящее время, так и разработанных или созданных впоследствии. Никакие права на любое содержимое Услуги, Материалов, Сайта и Сервиса Исполнителя, включая, помимо прочего, аудиовизуальные произведения, текстовые и графические материалы, программы для ЭВМ, товарные знаки не переходят к Заказчику в результате пользования Сайтом и заключения настоящего Договора.

9.3. При цитировании материалов Исполнителя Заказчик обязуется указывать ссылку на такой сайт.

Заказчику запрещается осуществлять любую переработку, видеосъемку и создание любых производных произведений с использованием Услуг и материалов Исполнителя. В случае, если Исполнителем будет установлено, что Заказчик осуществляет переработку, видеосъемку и создание любых производных произведений с использованием материалов Исполнителя а, иным образом нарушает авторские права Исполнителя а, последний вправе потребовать от Заказчика выплаты штрафа в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей за каждый выявленный факт, а также компенсации всех причиненных убытков, включая упущенную выгоду.

10. Заявление об ограничении ответственности

10.1. Исполнитель не несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав других лиц, при совершении Заказчиком действий, которые запрещены последнему в соответствии с настоящим Договором или законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае привлечения к ответственности Исполнителя, вследствие совершения таких действий Заказчика, последний должен возместить Исполнителю понесенные убытки.

10.3. Исполнитель не несет ответственности за невозможность оказания услуг и предоставления материалов Заказчику по причинам, не зависящим от Исполнителя, а именно: нарушение работы Сервиса, нарушение информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», оборудования или программного обеспечения (далее — ПО) со стороны Заказчика, сбой в работе служб email-рассылки, в том числе при попадании писем в папку «Спам». В данном случае услуги считаются оказанными надлежащим образом и подлежащим оплате в полном размере.

10.4. Исполнитель не несет ответственность за нарушение условий настоящего Договора в случае предоставления Заказчиком недостоверной и/или неполной информации касательно себя во время оформления заказа, в т. ч. контактной информации (адрес электронной почты, контактный телефон и т. п.), а также в случае не предоставления Заказчиком новой контактной информации (адрес электронной почты, контактный телефон и т. п.) при их изменении.

10.5. Исполнитель не несет ответственности за ущерб, причиненный Заказчику, вследствие использования материалов и услуг, приобретенных на Сервисе.

10.6. В случае неполучения Заказчиком оплаченных услуг не по вине Исполнителя или отстранения Заказчика от участия в Услуге в связи с нарушением последним условий настоящего Договора денежные средства, оплаченные Заказчику, не возвращаются.

11. Конфиденциальность и защита информации

11.1. Заказчик дает свое согласие Исполнителю на обработку информации, в том числе, персональных данных Заказчика.

11.2. Обработка персональных данных означает запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), в том числе трансграничную, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, не подпадающих под специальные категории, на обработку которых, согласно действующему законодательству Российской Федерации, требуется письменное согласие Заказчика.

11.3. Исполнитель вправе использовать технологию «cookies». «Cookies» не содержат конфиденциальную информацию. Заказчик дает согласие на сбор, анализ и использование файлов cookies, в том числе третьими лицами, для целей формирования статистики и оптимизации рекламных сообщений.

11.4. Исполнитель получает информацию об ip-адресе посетителя Сайта. Данная информация не используется для установления личности посетителя.

12. Гарантии и заверения об обстоятельствах заключения оферты и уведомления

12.1. Заказчик заключает настоящий Договор добровольно. При этом Заказчик полностью ознакомился с условиями настоящего Договора, понимает значение и последствия своих действий в отношении его заключения и исполнения.

12.2. Любые уведомления по настоящему Договору, в том числе обращения Заказчика, касающиеся предоставления услуг, и ответы Исполнителя могут направляться одной Стороной другой Стороне по электронной почте (на адрес электронной почты Исполнителя и Заказчика) и/или на телефон, которые были указаны Заказчиком.

13. Порядок разрешения споров

13.1. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с исполнением, расторжением или признанием недействительным настоящего Договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров. Сторона, у которой возникли претензии и/или разногласия, направляет другой Стороне письменное сообщение с указанием возникших претензий и/или разногласий.

13.2. В случае, если ответ на претензию не будет получен направившей претензию Стороной в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты ее направления, либо если Стороны не придут к соглашению по возникшим претензиям и/или разногласиям, спор подлежит разрешению в судебном порядке в суде, согласно законодательству РФ.

13.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14. Реквизиты Исполнителя

ИП Гладкая Анна Владимировна

Юридический адрес: 350053, Краснодарский край, г. Краснодар, ул им. Героя Ростовского, д. 8, корп. 2, кв.32

ИНН 583520891025

ОГРНИП 323237500466347

р/с 40802810526210008101

Банк ФИЛИАЛ «РОСТОВСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»

к/с 30101810500000000207

БИК 046015207

Тел: +79064527930

E-mail: dr.gladkayaanya@mail.ru